镜湖赭麓旭日天都小区公共区域环境提升项目“3·19”一般车辆伤害事故调查报告

镜湖区政府事故调查组

2024年5月

目 录

一、 事故基本概况..... 2

（一） 项目概况 2

（二） 相关单位情况.....2
1． 芜湖市镜湖区赭麓街道办事处.....2
2． 安徽中旺建设工程有限公司.....2
3． 宣城市中昇路桥工程有限公司.....3
4． 安徽昇蓝路桥工程有限公司.....4
5． 安徽景一项目管理有限公司.....5
（三） 有关合同签订情况.....5
1． 工程发包承包情况.....5
2． 沥青混凝土摊铺分包情况.....6
3． 沥青混凝土摊铺转包情况.....6
4． 项目监理情况.....6
（四） 事故相关单位安全管理有关情况.....7
（五） 事故发生经过.....7
（六） 事故现场情况.....8
（七） 人员伤亡和直接经济损失情况.....9
1. 死亡人员情况.....9
2. 直接经济损失.....9

（八） 天气情况.....9

二、 事故应急处置及评估情况.....9

（一） 事故信息接报及流转情况.....9

（二） 事故现场应急处置情况.....10

（三） 医疗救治和善后情况.....10

（四） 事故应急处置评估.....10

三、 事故原因分析.....10

（一） 事故的直接原因.....10

（二） 事故的间接原因.....11

四、 有关责任单位存在的主要问题.....11

（一） 事故相关单位.....11

1． 芜湖市镜湖区赭麓街道办事处.....11

2． 安徽中旺建设工程有限公司.....12

3． 宣城市中昇路桥工程有限公司.....12

4． 安徽昇蓝路桥工程有限公司.....12

5． 安徽景一项目管理有限公司.....13

（二） 有关监管部门.....13

1. 镜湖区住建交通局.....13

五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一） 建议追究刑事责任人员（1人）.....13

（二） 对事故有关责任人员（6人）和责任单位（4家）的行政处罚建议.....14

（三） 对有关公职人员（4人）和单位的处理建议.....17

（四） 建议移交处理的问题.....18

六、 事故防范措施和建议.....19

镜湖赭麓旭日天都小区公共区域环境提升项目“3·19”一般车辆伤事故调查报告

镜湖区政府事故调查组

2024年3月19日11时15分许，芜湖市镜湖区赭麓街道旭日天都小区市政道路一组团路段发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区委书记郝代伟，区长鲁先贵，常务副区长韩永强作出指示，要求做好死者家属安抚善后工作，查明事故原因，依法定性追责。针对我区建筑施工领域生产安全事故多发的态势，要开展专项检查，进一步压实企业主体责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经区政府批准，2024年3月21日成立了镜湖赭麓旭日天都小区公共区域环境提升项目“3·19”一般车辆伤害事故调查组，由区应急管理局主要负责同志任组长，区应急管理局、区住建交通局、镜湖公安分局、区总工会以及赭麓街道办事处派员参加,全面负责事故调查工作，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，镜湖赭麓旭日天都小区公共区域环境提升项目“3·19”一般车辆伤害事故是一起因轮胎压路机操作工违章操作而导致的一般生产安全事故。

一、事故基本概况

（一）项目概况

旭日天都小区公共区域环境提升项目是芜湖市镜湖区安置房小区改造提升项目的子项目，项目内容为对赭麓街道旭日天都小区各组团公共区域进行环境提升改造，主要包括道路工程及景观改造提升等，项目签约合同价8277583.00元。项目未按要求办理建筑工程施工许可证[1]。

（二）相关单位情况

1. 芜湖市镜湖区赭麓街道办事处

---

[1] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条“中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。”

项目建设单位。负责人：蒋某祥;统一社会信用代码：11340202MB1D06027P；依法履行相应的政府服务和管理职能。

2．安徽中旺建设工程有限公司

项目总包单位。法定代表人：肖某旺；统一社会信用代码：91341800MA2MYHMU8J(1-1)；成立日期：2016年08月05日；注册资本：贰仟零捌拾捌万圆整；许可项目:建设工程设计、建设工程施工、地质灾害治理工程……

资质情况：（1）建筑业企业资质，证书编号：D234199274；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级;有效期：2024年12月31日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。（2）安全生产许可证，编号:（皖）JZ安许证字〔2017〕006126；有效期：2017年10月17日至2026年10月17日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。

项目经理：王某，男，安徽省宣城市宣州区人，身份证号：342501********8611。（1）中华人民共和国二级建造师注册证书，注册编号：皖23*****10957；注册专业：建筑工程、水利水电工程、市政公用工程；有效期：2024年04月01日。（2）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，编号：皖建安B（2020）*****21；有效期：2020年09月07日至2026年09月06日。

安全员：肖某敏，男，安徽省宣城市宣州区人，身份证号：342501********0797。（1）建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：皖建安C3（2023）*****23；有效期：2017年08月21日至2026年08月21日。

3. 宣城市中昇路桥工程有限公司

专业承包单位。法定代表人：蒋某生；统一社会信用代码：91341823598679395M(1-1)；成立日期：2012年06月20日；注册资本：贰仟零壹拾捌万圆整；经营范围：道路、桥梁、房屋建筑工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包……

资质情况：（1）建筑业企业资质，证书编号：D334269640；资质类别及等级：公路工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级；有效期：至2026年01月08日；发证机关：宣城市住房和城乡建设局。（2）安全生产许可证，证书编号：（皖）JZ安许证字〔2021〕023374；有效期：2025年02月06日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。

现场负责人：洪某华，男，身份证号：34022********0997。

4. 安徽昇蓝路桥工程有限公司

实际沥青混凝土摊铺施工单位。法定代表人：蒋某；统一社会信用代码：91340200MA2NPEWC86（1-1）；成立日期：2017年06月12日；注册资本：壹仟零捌拾万圆整；经营范围：公路工程、桥梁工程、建筑工程、市政公用工程、公路交通工程……

资质情况：（1）建筑业企业资质，证书编号：D334165537；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级；有效期：2024年08月14日；发证机关：芜湖市住房和城乡建设局。（2）安全生产许可证，证书编号：（皖）JZ安许证字〔2018〕010557；有效期：2024年09月30日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。

5. 安徽景一项目管理有限公司

项目监理单位。法定代表人：年某；统一社会信用代码：91340207MA2WLMLC6J（1-1）；成立日期：2021年01月15日；注册资本：伍佰万圆整；许可项目：建设工程监理、建设工程勘察……

资质情况：（1）工程监理资质证书，证书编号：E234036619；资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级；有效期：至2027年03月24日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。

专业监理工程师：张某林，男，福建省连城县人，身份证号：350825********1137。证书编号：皖监师20*****79；有效期：2026年12月31日；执业类型：专业监理工程师；工作单位：安徽景一项目管理有限公司。

专业监理员：杨某宏，男，安徽省芜湖市人，身份证号：340206********0017。证书编号：皖监协0****0，有效期：2012.07～2015.06（已过期）。

（三）有关合同签订情况

1. **工程发包承包情况**

2023年6月5日，芜湖市镜湖区赭麓街道办事处与安徽中旺建设工程有限公司签订《建筑工程施工合同》，工程内容为对赭麓街道旭日天都小区各组团公共区域进行环境提升改造，主要包括道路工程及景观改造提升等，项目签约合同价8277583.00元。

2. **沥青混凝土摊铺分包情况**

2023年8月1日，安徽中旺建设工程有限公司与宣城市中昇路桥工程有限公司签订《沥青混凝土销售摊铺合同》，合同中约定：安徽中旺建设工程有限公司书面告知安徽昇蓝路桥工程有限公司沥青混凝土摊铺范围，负责封路、严禁闲杂人员及车辆进入施工现场等；宣城市中昇路桥工程有限公司负责供料、沥青混凝土摊铺面摊铺，作业中应做到保质保量，文明施工，并接受建设单位、监理单位的监督，如宣城市中昇路桥工程有限公司有违章操作，建设单位、监理单位、总包单位有权责令停工。

3. **沥青混凝土摊铺转包[2] [3]情况**

[2] 住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第七条“本办法所称转包，是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为”。

[3] 住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条“存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：（三）施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的”。

2023年1月1日，宣城市中昇路桥工程有限公司与安徽昇蓝路桥工程有限公司签订《合作协议书》，协议约定：宣城市中昇路桥工程有限公司将承包工程前场施工部分分包给安徽昇蓝路桥工程有限公司，并提供机械、设备；宣城市中昇路桥工程有限公司实行自主经营，独立核算，自负盈亏，提供人员并保质保量完成工程；协议有效期一年，协议到期如双方无异议自动顺延一年，可视为续签协议（事故发生时，在协议顺延的有效期内）。双方签订的合同未告知建设单位、总包单位、监理单位。

4. 项目监理情况

2023年4月27日，安徽景一项目管理有限公司被确定为赭麓街道旭日天都小区公共区域环境提升项目的监理单位，双方签订了《建设工程监理合同》，监理服务期：同施工工期。

（四）事故相关单位安全管理有关情况

1.芜湖市镜湖区赭麓街道办事处。项目施工由芜湖市镜湖区赭麓街道城市更新办具体跟进。未按照有关规定申请领取施工许可证（其中，2023年11月21日芜湖市镜湖区赭麓街道办事处就办理施工许可证向安徽中旺建设工程有限公司发《催办函》）；对委托的监理单位管理不到位，未发现监理单位派驻的监理员岗位证书过期问题。

2.安徽中旺建设工程有限公司。公司编制了《安全操作规程汇编》《全员安全生产责任制》《安全管理制度汇编》等制度。安全教育培训流于形式，安全管理制度不完善，安全管理不到位。

3.宣城市中昇路桥工程有限公司。该公司编制了《安全操作规程汇编》《全员安全生产责任制》《安全管理制度汇编》等制度。违规将沥青混凝土摊铺作业项目转包给安徽昇蓝路桥工程有限公司。

4.安徽昇蓝路桥工程有限公司。未建立安全管理相关制度，安全管理不到位。

5.安徽景一项目管理有限公司。现场安全监理缺失。

（五）事故发生经过

2024年3月19日6时左右,安徽昇蓝路桥工程有限公司现场负责人洪某华带章某山等前往项目现场。

7时左右，安徽中旺建设工程有限公司施工员冯某兵安排汪某宏等人进行围挡施工。

10时左右，冯某兵离开作业区域。

10时30分左右，洪某华对章某山交代了施工注意事项。

10时45分左右，汪某宏移动了南侧的围挡，至10时52分左右，南侧的围挡被其全部拆除。

11时06分左右，章某山驾驶轮胎压路机到事发路口。

11时14分左右，洪某华离开作业区域。

11 时 15 分左右，章某山驾驶轮胎压路机在旭日天都一组团路段由南向北倒车作业时，只注意到东侧作业后视镜，未注意观察西侧情况，其车辆后轮与由西向东行驶(南侧围挡拆除,无人员劝导,车辆能进入)至此的邢某玉驾驶的悬挂“芜湖临时 Q10260”号牌电动二轮车车体右侧及其身体发生碰撞，并产生第一次碾压。第一次碾压发生后，轮胎抬起，章某山自感压到东西，打开驾驶室左侧门起立探望，未打开制动系统，手碰到操作杆，车辆向南行驶，发生第二次碾压。向南移动后，章某山进入驾驶室，未打开制动系统，手碰到操作杆，车辆向北后退，发生第三次碾压。第三次碾压后,章某山打开制动系统下车。

（六）事故现场情况

1.现场勘查情况

经安徽大正司法鉴定所司法鉴定,轮胎压路机在旭日天都道路由南向北倒车作业时，车体后侧轮胎与旭日天都由西向东行驶至此的悬挂“芜湖临时 Q10260”号牌电动二轮车车体右侧及其驾驶人身体发生过碰撞、碾压接触。

涉事压路机为轮胎压路机，车体主色为黄色，产品识别代码“XUG03034THJE00474”。刹车制动正常，保养记录符合宣城市中昇路桥工程有限公司制定的维护保养标准。轮胎压路机不属于特种设备，不在国家市场监督管理总局 2014 年 10 月 30 日公布的《特种设备目录》内。涉事轮胎压路机驾驶员章某山未取得压路机职业技能培训合格操作证明。[4]

[4] 《生产经营单位安全培训规定》第十二条第二款“生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

邢某玉，女，61岁；身份证号码：340211********0629。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)计算，本次事故共造成直接经济损失145万元。

（八）天气情况

3月19日，最高温度18℃，最低温度5℃，西北风3级，无降水。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及流转情况

12时09分，区应急管理局接到事故报告，14点29分值班员在国家应急指挥综合业务系统上报事故相关信息。

（二）事故现场应急处置情况

11时16分左右，钢轮压路机操作工陶某松（章某山现场工友）向安徽昇蓝路桥工程有限公司现场负责人洪某华汇报事故信息，11时18分，洪某华拨打110，110接警后反馈已同时通知120和119；11时19分，110到达现场，开始维护秩序；11时26分，医疗急救到达现场，现场初步判定已死亡。

训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能”。

11 时 25 分左右，赭麓街道主要负责人到达事故现场，维护现场秩序；12 时 20 左右，区应急管理局负责人、分管负责人第一时间赶赴现场，协调事故处理。

（三）医疗救治和善后情况

医疗急救到达现场后，邢某玉已死亡。事故发生后，区应急管理局、赭麓街道、赭麓派出所、企业等共同做好善后事宜。截止 3 月 21 日 14 时，善后处置工作全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好地做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：章某山在施工区域未封闭交通[5]、行人与车辆进出[6]的情况下违章操作[7]，驾驶轮胎压路机由南向北倒车作业时，缺乏对车辆后退方向两侧路面情况的观察。

---

5 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）7.2.4“整平和摊铺作业应临时封闭交通、设明显警示标志，下承层内的各类检查井三应稳固封盖，辅助作业人员应面向压路机方向作业，设备之间应保持安全距离”。

6 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）7.2.5“ 碾压作业应符合下列规定:多台压路机同时作业时，各机械之间应保持安全距离。作业人员应在行驶机械后方清除轮上黏附物。碾压区内人员不得进入，确需人员进人的应安排专人监护”。

7 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）5.7.6“开动前，压路机周围不得有障碍物或人员”的规定”。

（二）事故的间接原因

1.芜湖市镜湖区赭麓街道办事处。对监理单位管理不到位。

2.安徽中旺建设工程有限公司。当日事故发生前，专职安全生产管理人员不在项目现场，工人私自破坏安全防护设施。

3.宣城市中昇路桥工程有限公司。公司主要负责人未履行本项目安全生产职责，未派驻项目负责人、安全管理负责人。

4.安徽昇蓝路桥工程有限公司。当日事故发生时，事故现场无相关管理人员。

5.安徽景一项目管理有限公司。当日事故发生前，项目现场无监理人员履职。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1. 芜湖市镜湖区赭麓街道办事处

未按照有关规定申请领取施工许可证；对监理单位管理不到位，监理单位派驻的监理员岗位证书已过期；对未办理建筑施工许可证而先施工的隐患未及时制止，属地安全监管不到位。

2. 安徽中旺建设工程有限公司

专职安全员未依法履职，长期不在岗[8]，违规同时担任宣城环保型柔版水印瓦楞包装制品项目扩建项目的安全员；安排非本单位注册执业的施工员代行相关职责；安全教育不到位，导致从业人员安全意识淡薄，施工未结束的情况下为方便车辆进出私自拆除安全设施；普通工安全生产职责不健全，未规定在沥青摊铺围挡施工中的职责；安全生产检查流于形式，提供的《施工现场安全生产巡查记录》均记录未发现安全隐患，事发当日仍然是无安全隐患；未向道路主管部门和公安机关交通管理部门办理施工手续；未及时发现并消除生产安全事故隐患。

3. **宣城市中昇路桥工程有限公司**

未派驻项目负责人、安全管理负责人等主要管理人员，属违规转包；与安徽昇蓝路桥工程有限公司签订的合作协议未告知建设单位、总包单位、监理单位；未及时发现并消除生产安全事故隐患。

4. **安徽昇蓝路桥工程有限公司**

8 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条“项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案”。

未派驻项目负责人[9]、专职安全管理人员[10]，仅安排洪某华负责现场管理；事发时事故现场无相关管理人员；未见安全操作规程、全员安全生产责任制、安全生产规章制度、生产安全事故应急预案、安全生产教育与培训记录、生产安全事故隐患排查记录；未及时发现并消除生产安全事故隐患。

5. **安徽景一项目管理有限公司**

监理员杨某宏岗位证书已过期；对安徽中旺建设工程有限公司项目专职安全员长期不在岗的情况，未下发监理通知单；事故发生当日前，项目无监理人员履职，导致现场安全监理和巡视检查缺失，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）有关监管部门

1. 镜湖区住建交通局

赭麓街道未办理施工许可证，未向区住建交通局报备项目施工情况，但旭日天都小区相关事宜调度会《备忘录》记载区住建交通局负责同志参加了会议，知晓项目施工的情况。未能认真履行对建筑施工行业的安全生产监督管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

---

[9] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故”。

[10] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员”。

1.章某山，安徽昇蓝路桥工程有限公司涉事压路机操作工，违反《公路工程施工安全技术规范》《建筑机械使用安全技术规程》,未尽到注意义务,是事故发生的主要原因。其违章作业的行为与事故后果具有直接相关性，建议公安机关立案侦查（区检察院已向区公安分局进行立案监督，区公安分局已于3月28日以重大责任事故案立案侦查）。

（二）对事故有关责任人员（6人）和责任单位（4家）的行政处罚建议

1.蒋某，安徽昇蓝路桥工程有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。履行安全生产领导职责不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有**领导责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[11]，建议由镜湖区应急管理局对其处2023年年收入百分之四十的罚款。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款”。

2.洪某华，安徽昇蓝路桥工程有限公司在建项目现场负责人，对在建项目安全管理不到位，对章某山违反操作规程等问题失察，对事故发生负有**管理责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款[13]，建议由镜湖区应急管理局对其处2023年年收入百分之三十的罚款。

3.蒋某生，宣城市中昇路桥工程有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，违规将项目转包给安徽昇蓝路桥工程有限公司，履行安全生产领导职责不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有**领导责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处2023年年收入百分之四十的罚款。

---

12 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”。

13 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款”。

4.王某，安徽中旺建设工程有限公司旭日天都小区公共区域环境提升项目项目经理，未及时发现并制止工人拆除安全设施的行为，对事故发生负有**领导责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处2023年年收入百分之四十的罚款。

5.肖某敏，安徽中旺建设工程有限公司旭日天都小区公共区域环境提升项目专职安全员，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有**管理责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处2023年年收入百分之三十的罚款。

6.张某林，安徽景一项目管理有限公司实际负责人，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有**领导责任。**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处2023年年收入百分之四十的罚款。

7.安徽昇蓝路桥工程有限公司，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款[15]之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处65万元罚款。

8.宣城市中昇路桥工程有限公司,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处55万元罚款。

9.安徽中旺建设工程有限公司,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，建议由镜湖区应急管理局对其处65万元罚款。

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款”。

[15] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”。

10.安徽景一项目管理有限公司,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定，建议由镜湖区应急管理局处50万元罚款。

（三）对有关公职人员（4人）和单位的处理建议

1.姚某玉，镜湖区赭麓街道办事处工作人员，项目具体经办人。未履行办理建筑施工许可证的职责，对监理单位到岗履职情况监督不到位。建议由赭麓街道纪工委对姚某玉进行诫勉谈话。

2.陈某锋，现任镜湖区汀棠街道办事处人大工委主任，2023年6月至11月在赭麓街道办事处分管城市更新办。未履行监督办理建筑施工许可证的职责，对监理单位到岗履职情况管理监督不到位。建议区安委会对陈某锋约谈。

3.石某峭，现任镜湖区赭麓街道办事处人大工委主任，2023年12月至2024年3月代管城市更新办。未发现建筑施工许可证未办理的问题，对监理单位到岗履职情况管理监督不到位。建议区安委会对石某峭约谈。

4.张某，现任镜湖区赭麓街道办事处人武部长、副主任，2023年6月到2024年4月分管应急管理办。对未办理建筑施工许可证而先施工的隐患未发现和制止，监管不到位。建议区安委会对张某约谈。

5.建议芜湖市镜湖区赭麓街道办事处就镜湖赭麓旭日天都小区公共区域环境提升项目“3·19”一般车辆伤害事故在镜湖区第二季度安委会上作深刻检讨。

（四）建议移交处理的问题

1.宣城市中昇路桥工程有限公司，其将项目转包给安徽昇蓝路桥工程有限公司，依据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十五条第七款[16]、《中华人民共和国建筑法》第六十七条规定[17]，建议移交镜湖区住建交通局进一步调查并作出处理，移交问题调查处理情况及时报送镜湖区应急管理局。

2.王某，安徽中旺建设工程有限公司旭日天都小区公共区域环境提升项目项目经理，未及时排查处理施工现场安全事故隐患，依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理》第三十二条规定[18]，建议移交镜湖区住建交通局进一步调查并作出处理，移交问题调查处理情况及时报送镜湖区应急管理局。

16 住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十五条第（七）款”因违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为导致发生质量安全事故的，应当依法按照情节严重情形给予处罚”。

17 《中华人民共和国建筑法》第六十七条“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书”。

18 《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条“主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人”。

3.肖某敏，安徽中旺建设工程有限公司旭日天都小区公共区域环境提升项目专职安全员，违规担任其他项目的专职安全员，未每天在施工现场开展安全检查，依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理》第三十三条规定[19]，建议移交镜湖区住建交通局进一步调查并作出处理，移交问题调查处理情况及时报送镜湖区应急管理局。

六、事故防范措施和建议

（一）以案为鉴，牢牢守住安全底线。赭麓街道及相关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产方面的重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，牢牢守住安全底线。要扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，认真开展安全生产大检查，防范化解重大安全风险，有效管控一般安全风险。要加强相关人员的安全生产相关法律法规的学习，定期开展专题培训、业务研讨等活动，提升安全生产的业务水平。区住建交通局等负有安全生产监督管理职责的部门要严格落实“三管三必须”要求，对于安全监管靠前一步、主动作为，全面梳理当前安全监管工作存在的“真空”地带，特别是应报备但未报备的项目，指导配合各街道加强对在建项目的监督检查，覆盖辖区所有生产经营单位、所有重点环节和区域，不留盲区、不留死角。

---

19 《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条“专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

（二）汲取教训，严格落实主体责任。安徽中旺建设工程有限公司，要加强对专业分包单位的安全管理，将其相关人员纳入项目安全管理体系，分包单位作业前，要严格执行特殊作业审批制度，识别作业风险隐患，制定防范措施；作业中要加强现场监管，专职安管人员要每天在岗，特殊作业要旁站监督。宣城市中昇路桥工程有限公司要组织建设工程领域相关法律法规学习；要立即组织开展生产安全事故隐患排查，将在建工程项目纳入公司安全管理体系，系统识别安全风险、排查各类安全隐患。安徽昇蓝路桥工程有限公司要建立健全并落实全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、安全生产规章制度和操作规程、生产安全事故应急救援预案、建立和完善各类安全生产制度，保证本单位安全生产投入的有效实施；要设置安全生产管理机构，各项目要配备专职安全生产管理人员。安徽景一项目管理有限公司要严格落实监理单位职责，严格配备监理人员，加强巡视巡查，要及时发现并消除施工现场存在的隐患，要严格督促施工单位落实安全生产管理制度。

（三）加强培训，提升人员安全意识。各在建项目参与单位要牢固树立安全发展理念，建立健全以安全生产责任制为核心的各项管理制度，完善安全生产管理机构配置，明确安全生产职责，强化教育培训，确保人员进入项目的三级教育落实到位，施工前的安全交底、技术交底切实有效、有针对性，要认真开展安全教育培训，对作业人员要加强岗前培训，加强案例示警和典型事故案例分析，提升作业人员的风险意识。